



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Vara Única da Comarca de Marapanim

Fórum Juiz Mariano Antunes de Souza, Rua Diniz Botelho, 1722

Bairro Centro – CEP 68.760-000, tel. (91) 3723-1213

Processo 0800268-27.2024.8.14.0030

EMBARGANTE: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA PINHEIRO, FERNANDA FREIRE COSTA PINHEIRO

Nome: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA PINHEIRO

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 211, Altos, CENTRO, MARAPANIM - PA - CEP: 68760-000

Nome: FERNANDA FREIRE COSTA PINHEIRO

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 211, Altos, CENTRO, MARAPANIM - PA - CEP: 68760-000

Nome: BANCO DO BRASIL SA

Endereço: DINIZ BOTELHO, 183, CENTRO, MARAPANIM - PA - CEP: 68760-000

Nome: BANCO DO BRASIL SA

Endereço: AC Irituia - "Avenida dos Anjos Reis", 19, Rua "Marechal Deodoro da Fonseca", 8, Centro, IRITUÍIA - PA - CEP: 68655-970

DECISÃO/MANDADO

MANOEL RAIMUNDO DA SILVA PINHEIRO e FERNANDA FREIRE COSTA PINHEIRO, apresentaram embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência em face de BANCO DO BRASIL S.A, qualificados nos autos

Alegam os embargantes que são casados e adquiriram no curso do matrimônio o imóvel constituído do terreno urbano edificado em dois (2) pavimentos, localizado nesta cidade de Marapanim, Pará, na Avenida Barão do Rio Branco, nº 211, bairro Centro, CEP 68.760-000, registrado no cartório do Único Ofício de Marapanim, Pará, matriculado no Livro de Registro Geral de Imóveis nº 2-H, às Fls. 091, sob o nº 1743, em 15.02.1989, que é objeto de leilão nos autos de execução de título extrajudicial de nº. 0000075-17.2002.8.14.0030.

Todavia, informam que nos autos de execução não compõem o polo passivo da demanda, vez

que, a referida ação foi proposta somente em face da pessoa jurídica PINHEIRO E FREIRE LTDA., CNPJ nº 34.885.079/0001-05, estando o imóvel objeto da lide penhorado e na iminência de alienação judicial a ser realizada pelo juízo, pois, foi incluído no título executivo extrajudicial como garantia hipotecária ao pagamento do débito contraído pela pessoa jurídica.

Desse modo, requerem os embargantes a suspensão a suspensão das medidas constritivas incidentes sobre o imóvel penhorado no processo nº 0000075-17.2002.8.14.0030, bem como, a procedência da ação para desconstituir, desfazer e cancelar a penhora lavrada sobre o imóvel objeto da referida ação de execução.

Decido.

Incialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Recebo os Embargos de Terceiros para discussão, suspendendo o feito executivo, inclusive o 2º Leilão/Praça designado para a data de 29.05.2024 do imóvel objeto da lide, pois presentes os requisitos e, suficientemente comprovados os requisitos previstos no artigo 678, do CPC (o domínio ou a posse da coisa). Ademais, tendo em vista que a ação de execução se encontra na fase de alienação judicial, se faz necessário resguardar e evitar prejuízo a outras partes. Certifique-se nos autos principais (0000075-17.2002.8.14.0030).

Comunique-se com urgência o Leiloeiro, Sr. SANDRO DE OLIVEIRA, sobre o teor da presente decisão.

Cite-se o exequente/embargado para, querendo, contestar no prazo de quinze dias, a teor do disposto no art. 679, do CPC.

Publique-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

SERVIRÁ a cópia desta decisão como mandado/ofício, devendo ser incluído o nome, qualificação e endereço do(s) destinatário(s), nos termos do Provimento n.º 003/2009 CJCI do TJEP

Marapanim, 22 de maio de 2024

JONAS DA CONCEIÇÃO SILVA

Juiz de Direito